

1008182-71.2022.8.26.0006

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: BRUNO LUIS COSTA BURAN

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... que, no dia 10/03/2022, houve o roubo do veículo do autor, avaliado em R\$ 90.632,00, de acordo com a tabela FIPE (fl. 21).

Assevera o autor que, mesmo cumprindo regularmente a sua parte contratual e diante da não localização do veículo no prazo de 26 dias, recusou-se a contratada a lhe indenizar nos termos do pacto avençado, sob o argumento de que ele teria deixado de realizar os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Dr. João Ribeiro, 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

SENTENÇA

Processo nº:

1008182-71.2022.8.26.0006

Requerente:

Marcos Farias de Lucena

Requerido:

Car System Alarmes LTDA

CONCLUSÃO

Em 15 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Dr(a). BRUNO LUIS COSTA BURAN. Eu, Tatiane Casellatto Rosalem Oliver, Assistente Judiciário, digitei.

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

A ação comporta julgamento antecipado, porque os documentos juntados pelas partes são suficientes para o deslinde do feito (artigo 355, I, do Código de Processo Civil).

Consta da inicial que as partes celebraram um contrato de prestação de serviços de monitoramento veicular e localização, com pacto adjeto de compra de documentos e transferência de propriedade do bem. Ocorre que, no dia 10/03/2022, houve o roubo do veículo do autor, avaliado em R\$ 90.632,00, de acordo com a tabela FIPE (fl. 21).

Assevera o autor que, mesmo cumprindo regularmente a sua parte contratual e diante da não localização do veículo no prazo de 26 dias, recusou-se a contratada a lhe indenizar nos termos do pacto avençado, sob o argumento de que ele teria deixado de realizar os testes mensais de funcionamento do rastreamento. Postulou a condenação da requerida ao cumprimento das obrigações contratuais, convertidas em indenização pela compra do documento do veículo, cujo valor pretendido é de R\$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais), que, no caso, representa o teto do juizado especial.

Em defesa, a ré alega ter tomado todas as providências que estavam a seu alcance para a recuperação do veículo do autor, mas não obteve sucesso. Asseverou que as

partes não avençaram contrato de seguro, mas compra de documentos na hipótese de não recuperação do bem, devendo ser observadas as cláusulas contratuais. Destaca que não tem cabimento a compra porquanto deixou o demandante de efetuar os testes mensais de que estava obrigado por força do contrato.

Estabelecida essa premissa, cumpre observar que o autor não nega ter deixado de realizar os testes mensais para aferição do adequado funcionamento do sistema instalado. E, mesmo que tal obrigação tenha sido prevista no contrato (cláusula 10.2 - fl. 30), havendo mesmo expressa advertência no sentido de que o descumprimento enseja a isenção de responsabilidade da ré no que tange ao pacto adjeto de compromisso de compra, fato é que tal cláusula coloca o consumidor em uma situação de desvantagem exagerada, restringindo, sem que para tanto haja justificação idônea, direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Portanto, conforme artigo 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula supramencionada padece de nulidade, sendo o pleito procedente, nesse sentido.

Irrelevante aqui discutir se o contrato faz nascer em desfavor da ré uma obrigação de meio ou de resultado. O ponto fulcral reside na circunstância de que, a despeito dos serviços fornecidos, o veículo roubado não foi localizado após a data da subtração (fls. 61/66).

Assim, uma vez afastada a incidência da aludida cláusula contratual, exsurge o direito do autor de transmitir os documentos do veículo à Car System, recebendo em contrapartida o valor previsto em contrato, baseado na tabela FIPE da data do sinistro, com a limitação da cláusula 17 a R\$ 50.000,00 (fl. 36).

Isto posto, julgo procedente o pedido deduzido por Marcos Farias de Lucena em face de Car System Alarmes Ltda., para (i) declarar a nulidade da cláusula 10.2 do contrato entabulado entre as partes, conforme artigo 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) condenar a ré a pagar-lhe o valor de R\$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais), nos limites do pedido (fl. 07), com atualização monetária desde a data do sinistro (17/01/22), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, condicionado à entrega pelo autor dos documentos veiculares e quitação de eventuais débitos pendentes junto ao Estado e em relação ao contrato firmado entre as partes.

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Advirto a ré de que o não pagamento do valor da condenação em até quinze dias após o trânsito em julgado implicará, automaticamente, a incidência da multa prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, ficando dispensada nova citação, nos termos do artigo 52, IV, da Lei nº 9.099/95.

Ocorrendo o pagamento e inexistindo recursos pendentes de apreciação, libere-se o mandado de levantamento ou, sendo o caso, transfira-se para conta a ser fornecida pela parte credora.

Ficam as partes advertidas que o prazo para interposição de recurso inominado, se o desejar, é de 10 dias úteis, contados da ciência desta sentença, nos termos do art. 42, da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se provocação do credor pelo prazo de 180 dias. Decorrido o prazo e nada requerido, anote-se a extinção do processo.

Incabível, neste grau de jurisdição, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).

P. R. I

SP, data supra.

BRUNO LUIS COSTA BURAN
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA